

1501228-23.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... E nada o contradiz.

A acusação por tráfico, na verdade, se lastreia em elementos estranhos àquela apreensão: informações de equipe policial, que não participou da abordagem, noticiando que havia suspeitas que o réu estaria comercializando droga, na modalidade disk-drogas e que o acusado já fora condenado pela prática de tráfico. Tais fatos podem ser indícios de que o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501228-23.2022.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501228-23.2022.8.26.0047 - 2022/001562

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

MARCIO FABER SOARES

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Júnior

Vistos.

1.MÁRCIO FABER SOARES, vulgo 'Fedô' qualificado nos autos (fls. 7/8), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na data, horário e local descritos na denúncia, nesta Cidade e Comarca, supostamente, transportava e trazia consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 8 (oito) porções de cocaína, com peso líquido total de 9,40 g (nove gramas e quarenta centigramas) (fls. 95/99).

Não houve proposta de acordo de não persecução penal (fl. 95).

O acusado foi notificado (fl. 110) e, após a apresentação da defesa preliminar (fls. 106/107), a denúncia foi recebida (fls. 116/118).

Em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns (fl. 146), uma arrolada pela defesa (fl. 146) e o réu interrogado (fl. 146).

Vieram as alegações finais da i. Promotora de Justiça, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia (fl. 146) e do d. Defensor, pela absolvição, ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, bem como pela restituição do veículo apreendido (fl.146).

É o relatório.

2.A materialidade restou demonstrada auto de exibição e apreensão (fls. 12/13) e pelos laudos periciais (fls. 24/26 e 87/89).

Na fase policial o acusado aduziu que levou a esposa e a filha deles no supermercado e, enquanto aguardava, foi buscar drogas. Tinha cerca de R\$ 300,00 (trezentos reais) e deu R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o pagamento dos entorpecentes, momento em que lhe foi entregue o pacote, posteriormente encontrado no quintal da residência, que confessa ter sido jogado realmente por ele. Após pegar os narcóticos, parou o veículo e fez uso de um pouco da droga conseguida. Quando ele estava voltando para o supermercado para buscar a família dele, avistou a polícia e jogou o invólucro com os entorpecentes na casa. Os plásticos vazios 'veio junto' com os pacotes em que estavam os narcóticos comprados (fls. 7/8).

Em Juízo o réu aduziu que na data dos fatos pegou o seu filho na creche, por volta das 17 horas. Em seguida, deixou a sua esposa no 'Supermercado Campeão', com cerca de R\$ 31,00 (trinta e um reais). Posteriormente, enquanto a esposa fazia a compra, o interrogado dirigiu-se até a Rua Circular para comprar '5 (cinco) porções de cocaína da amarela'. Chegando ao local, constatou que só tinham 3 (três) amarelas, mas um dos rapazes 'veio com 5 (cinco) porções da branca'. As 'amarelas' eram de '50 (cinquenta)', e as brancas de '20 (vinte)'. No envelope grande, o vendedor colocou os 3 (três) papéis da 'amarela'. E as outras 5 (cinco) estavam inseridas em sacos menores. Após sair do local, 'abriu uma e deu um tiro', e passou em frente do supermercado, mas a esposa dele ainda não havia saído. Após, deu 'outro tiro', virou a esquina e encontrou as duas motocicletas dos policiais. O Policial Negrini parou e perguntou o que o acusado possuía na mão. Respondeu que tinha 'uma bala de 50 (cinquenta)' que estava cheirando, bem como uma nota de R\$ 50,00 (cinquenta reais) 'enrolada'. A princípio, informou aos castrenses que não havia 'jogado nada'. Posteriormente, confessou que havia 'jogado', mas que comprou os entorpecentes para consumo pessoal. Comprava narcóticos em grande quantidade, pois não gostava de frequentar rotineiramente a 'biqueira'. Sempre trabalhou. Faz uso de drogas desde os 16 (dezesseis) anos de idade. Já ingressou em 2 (duas) universidades, mas não conseguiu finalizar o curso, em razão do consumo de entorpecente. Possui uma filha de 15 (quinze) anos. Já foi preso anteriormente, por 'guardar droga dos outros'. Atualmente, passa por consultas com psiquiatra e psicólogo, bem como faz uso de medicamentos para ansiedade. Está cumprindo pena em regime aberto. Havia comprado o veículo apreendido, mas o mesmo ainda não estava registrado em seu nome. Estava pagando R\$ 500,00 (quinhentos reais) da parcela do carro. Também trabalhava como 'rolista'. Não conhecia os policiais que realizaram a abordagem (fl. 146).

O Policial Militar Vitor obtemperou que estava em patrulhamento pelo Bairro Santa Rita, mais precisamente na Rua Anita Garibaldi, quando passou pelo 'contrafluxo' do acusado, ocasião em que ele foi reconhecido como sendo o 'Márcio Fedô'. O réu já foi preso anteriormente pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes. O depoente havia recebido informações de outras equipes, noticiando que o denunciado estaria realizando a modalidade 'disk droga'. Ao adentrar na Rua Anita Garibaldi, visualizou que o acusado arremessou através da janela do automóvel que estava dirigindo, um invólucro contendo porções de cocaína no interior de um imóvel. O Policial Militar Negrini deu ordem de parada e o réu obedeceu. Em busca pessoal, foi encontrada 1 (uma) porção análoga à cocaína, além de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Indagado, o denunciado negou que teria arremessado o invólucro na residência. Posteriormente, foi até a casa e conseguiu resgatar o invólucro arremessado pelo acusado. De imediato, o réu confirmou ser usuário de drogas e mencionou que os narcóticos seriam para consumo pessoal. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado e ele foi conduzido até a Delegacia. Pelo que se recorda, o acusado conduzia o veículo regularmente. O réu não apresentava sinais de que teria consumido cocaína há pouco tempo. Não havia abordado o denunciado anteriormente (fl. 146).

O Policial Militar Paulo aduziu que na data dos fatos, estava em patrulhamento, quando se deparou com o veículo 'Gol' que era conduzido pelo acusado. O réu foi prontamente identificado. Ao retornar para fazer o pedido de parada, visualizou o denunciado arremessando um objeto no interior de uma residência. No momento da abordagem, em busca pessoal, foi encontrada 1 (uma) porção de cocaína, inserida na carteira do acusado, além de R\$ 50,00 (cinquenta reais). A princípio, o réu afirmou

não ter jogado nenhum objeto. Posteriormente, o outro policial foi realizar buscas na residência, ocasião em que foi localizado uma embalagem plástica contendo mais 4 (quatro) porções de drogas semelhantes a que o denunciado trazia na carteira, além de 3 (três) substâncias que também aparentavam se tratar de cocaína, mas em embalagem diversa. O acusado confirmou ser usuário de drogas, sendo este o motivo pelo qual trazia consigo a porção de cocaína na carteira. Após, o réu alegou que arremessou as demais substâncias de narcóticos no imóvel, porque ficou 'com medo' da equipe, por já ter sido preso em outras ocasiões pelo tráfico de drogas, afirmando que comprou essas porções também para consumo pessoal. Diante dos fatos, foi realizada a prisão em flagrante. O denunciado conduzia o veículo regularmente. A princípio, o acusado estava nervoso, mas depois foi se acalmando. O réu não apresentava sinais de que teria consumido cocaína há pouco tempo. Não foi apreendido nenhum telefone celular com o denunciado. O acusado alegou que era usuário após ter sido encontrada a porção de cocaína na carteira dele. O réu é conhecido nos meios policiais. Em um determinado momento da abordagem, o denunciado perguntou se o depoente não poderia dar uma daquelas porções apreendidas para ele 'cheirar' (fl. 146).

A testemunha Luciana asseverou que o acusado é marido dela. A depoente e o réu pegaram o filho deles na escola e, posteriormente, o acusado deixou-os no supermercado. O denunciado é usuário de drogas. O acusado estava em liberdade há cerca de 4 (quatro) anos e nunca foi abordado por policiais nesse período. Indagada pelo d. Defensor, a depoente afirmou que o réu é 'viciado'. A depoente também consome entorpecente. O dinheiro que o denunciado utilizava para comprar narcóticos era proveniente do serviço que ele realizava. A depoente e o acusado possuem uma loja de utensílios. O filho do casal possui um ano e oito meses. Não fazem uso de drogas perto da criança. O uso de entorpecente não atrapalha o trabalho do denunciado (fl. 146).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, restou inequívoca a posse da droga pelo acusado, bem como de (13 (treze) saquinhos vazios, tipo ziplock), supostamente utilizados para embalar entorpecente.

Contudo, a destinação ao tráfico daquela pequena quantidade de entorpecente não restou suficientemente demonstrada.

O que se tem, em suma, é a apreensão de pequena quantidade de droga em poder do réu - 8 (oito) porções de cocaína, pesando aproximadamente 9,40 g (nove gramas e quarenta centigramas), a qual é compatível com a destinação ao uso próprio.

O réu alegou que aquela droga se destinava a seu próprio consumo, já que é usuário. E nada o contradiz.

A acusação por tráfico, na verdade, se lastreia em elementos estranhos àquela apreensão: informações de equipe policial, que não participou da abordagem, noticiando que havia suspeitas que o réu estaria comercializando droga, na modalidade disk-drogas e que o acusado já fora condenado pela prática de tráfico. Tais fatos podem ser indícios de que o réu efetivamente se dedicasse ao tráfico. No entanto, não há elementos concretos a assegurar que aquela droga apreendida em poder do acusado se destinava à mercancia.

É usual, e inteiramente procedente, a afirmativa de que a condição de usuário não exclui a de traficante. Assim, se apreendida com alguém uma quantidade de drogas indicativa de sua destinação ao tráfico, a alegação do réu de que é usuário de drogas não lhe favorece.

No entanto, como é óbvio, o reverso dessa moeda não é menos verdadeiro. A condição de traficante não exclui a de usuário.

Consequentemente, a apreensão de pequena quantidade de entorpecente, compatível com a destinação ao uso próprio, ainda que em poder de alguém suspeito de se dedicar ao tráfico, não basta para condená-lo pelo crime equiparado aos hediondos, se não houver elementos seguros a indicar que aquela droga com ele efetivamente apreendida se destinava, não a seu uso próprio, mas ao repasse a terceiros.

Em resumo, traficantes também podem cometer, por vezes, o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

É exatamente o que se verifica no caso em tela: não comprovada, a contento, a destinação ao tráfico da droga apreendida, só resta operar a desclassificação da

conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Nesses exatos termos, já foi decidido, senão vejamos:

Tráfico de entorpecentes. Apreensão de pequena quantidade de droga, compatível com a destinação ao uso próprio, em poder de pessoa suspeita de dedicação ao tráfico. Desclassificação operada. A condição de traficante não exclui a de usuário. Apreendida pequena quantidade de entorpecente, sem demonstração alguma de que aquela droga se destinasse ao tráfico, mostra-se imperiosa a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, ainda que haja indícios de que o réu se dedique ao tráfico. Traficantes também podem ser autores, por vezes, do crime de posse de entorpecente para uso próprio. Recurso defensivo provido, prejudicado o recurso do Ministério Público. Aplicação do artigo 383, § 1º, do CPP (cf. TJSP, Apelação Criminal nº 1500060-93.2018.8.26.0574, Rel. Des. Hermann Herschander, 14ª Câmara Criminal, j. em 14/9/2021).

Considerando que o acusado não faz jus as benesses da Lei nº 9.099/95, passo a dosimetria da pena.

2.1. O acusado possui maus antecedentes (Processos nºs 0016240-84.2004.8.26.0047, 0017373-54.2010.8.26.0047 e 0021542-60.2005.8.26.0047 – fls. 50/52) e é reincidente (Processo nº 0008570-43.2014.8.26.0047 – execução nº 0001808-06.2016.8.26.0996 - fls. 46/67).

Assim, em razão da reincidência, julgo insuficiente a sanção mais branda, prevista no inciso I do artigo 28 da Lei de Drogas, preferindo a prestação de serviços comunitários, por dez meses, devendo em sede de execução aplicar a detração, considerando o tempo em que o referido acusado ficou preso.

3. Posto isso,

Julgo parcialmente procedente o pedido acusatório para condenar MÁRCIO FABER SOARES, como incurso nas sanções do art. 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade.

Concedo o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se alvará de soltura clausulado.

Prejudicado o pedido de confisco do veículo e do dinheiro apreendido – em favor da União (fls. 12/13), providenciando-se a restituição ao proprietário, se por outro motivo não estiver apreendido, isentando-se de custas referentes ao presente feito e expedindo-se o necessário.

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Assis, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA